BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Droit et économie : créer et financer

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Première : La personnalité juridique : personnes physiques et morales, statut de l’animal
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Le droit de propriété : usus, fructus, abusus
Droit - Première : La propriété intellectuelle : marque, brevet, droit d’auteur
Droit - Première : La capacité juridique : jouissance, exercice, mineurs et majeurs protégés
Droit - Première : Exemple - une maison et une vie privée : droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
Économie - Première : Financement interne et externe
Économie - Première : Actions et obligations
Économie - Première : Le prix d’équilibre
Économie - Première : L’offre et la demande
Économie - Première : Besoin et capacité de financement
Économie - Première : Le financement indirect (les banques)

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Partie 1 : Identifiez les personnes physiques et la personne morale. Qui est titulaire de l’ordinateur acheté par la société ? (1.5 points)

Inès et Karim sont des personnes physiques. Studio Azur est une personne morale distincte, dotée de la personnalité juridique après les formalités requises. L’ordinateur acheté en son nom appartient à la société, tandis que l’ordinateur antérieur d’Inès reste personnel selon les faits. La qualité d’associée ne rend pas Inès propriétaire directement de chaque bien social.

Critères de réussite

- Personnes physiques identifiées : 0,5 point.

- Personne morale distincte : 0,5 point.

- Titularité du bien correctement attribuée : 0,5 point.

2. Partie 1 : Présentez l’actif et le passif déclarés du patrimoine social et calculez leur différence. (1.5 points)

L’actif déclaré comprend la banque de 2 000 euros, le matériel de 4 000 euros et la créance de 1 000 euros, soit 7 000 euros. Le passif comprend 1 500 euros envers le fournisseur et 2 000 euros envers la banque, soit 3 500 euros. La différence est de 3 500 euros. L’ordinateur personnel d’Inès ne doit pas être ajouté au patrimoine de la société.

Critères de réussite

- Actif de 7 000 euros et classement : 0,5 point.

- Passif de 3 500 euros et classement : 0,5 point.

- Différence et exclusion du bien personnel : 0,5 point.

3. Partie 1 : Reliez les trois usages aux attributs de la propriété. Expliquez la différence avec la situation du locataire. (2 points)

Utiliser le local correspond à l’usus ; percevoir des loyers correspond au fructus ; vendre le bien correspond à l’abusus. Le locataire peut user du local dans le cadre du bail mais n’en devient pas propriétaire et ne peut pas, par exemple, le vendre comme son propre bien. Les pouvoirs du propriétaire s’exercent dans les limites légales et des droits d’autrui.

Critères de réussite

- Usus correctement relié : 0,5 point.

- Fructus correctement relié : 0,5 point.

- Abusus correctement relié : 0,5 point.

- Différence avec le locataire et limite : 0,5 point.

4. Partie 1 : Distinguez les protections à envisager pour le signe commercial et pour l’illustration. (2 points)

Une marque sert à distinguer des produits ou services ; le dépôt suppose notamment un signe disponible et valable pour le périmètre choisi. Le droit d’auteur protège une création originale sans dépôt constitutif, sous réserve de pouvoir établir ses droits. Le dépôt d’une marque ne règle pas automatiquement les droits sur une illustration. Les droits patrimoniaux d’utilisation du studio doivent être précisés avec la créatrice.

Critères de réussite

- Fonction et dépôt de marque : 0,5 point.

- Originalité et droit d’auteur : 0,5 point.

- Protections distinguées : 0,5 point.

- Droits d’utilisation du studio précisés : 0,5 point.

5. Partie 1 : Distinguez capacité de jouissance et capacité d’exercice à partir de la situation d’un mineur. (1.5 points)

La capacité de jouissance est l’aptitude à être titulaire de droits ; la capacité d’exercice est l’aptitude à les exercer soi-même. Un mineur peut être propriétaire d’un bien tout en ayant besoin de représentation pour certains actes. Il ne faut pas conclure qu’un mineur ne possède aucun droit, ni qu’il peut réaliser seul tous les actes juridiques.

Critères de réussite

- Jouissance définie : 0,5 point.

- Exercice défini : 0,5 point.

- Exemple et limite de l’autonomie du mineur : 0,5 point.

6. Partie 1 : Distinguez droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux, avec un exemple de chaque. (1.5 points)

Les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire et appartiennent au patrimoine, comme un droit de propriété ou une créance. Les droits extrapatrimoniaux sont attachés à la personne et ne se réduisent pas à une valeur d’échange, comme le respect de la vie privée. Leur violation peut entraîner une réparation sans transformer le droit lui-même en bien librement négociable.

Critères de réussite

- Droit patrimonial et exemple : 0,5 point.

- Droit extrapatrimonial et exemple : 0,5 point.

- Distinction entre droit et réparation : 0,5 point.

7. Partie 2 : Distinguez les financements interne et externe et calculez le besoin externe du projet. (1.5 points)

Les 10 000 euros de ressources internes correspondent à un financement interne. Le prêt bancaire ou les apports de nouveaux associés sont des financements externes. Le besoin restant est de 40 000 - 10 000 = 30 000 euros. L'origine du financement et sa nature ne suffisent pas à déterminer le coût total sans connaître les conditions, la durée et les contraintes.

Critères de réussite

- Financement interne identifié : 0,5 point.

- Financements externes identifiés : 0,5 point.

- Besoin de 30 000 euros expliqué : 0,5 point.

8. Partie 2 : Comparez les droits de l'actionnaire et de l'obligataire. Pourquoi leurs revenus ne doivent-ils pas être confondus ? (1.5 points)

L'actionnaire détient une part du capital et peut participer aux décisions selon ses droits ; il peut recevoir un dividende si une distribution est décidée. L'obligataire est un créancier et reçoit les intérêts prévus au contrat, sous réserve du risque de défaut. Un dividende n'est donc pas un intérêt garanti ; le rendement et la valeur de marché peuvent varier.

Critères de réussite

- Action et droits de l'actionnaire : 0,5 point.

- Obligation et créance : 0,5 point.

- Dividende et intérêt distingués : 0,5 point.

9. Partie 2 : Identifiez le prix et la quantité d'équilibre du tableau. Analysez la situation aux prix de 8 et 14 euros. (2 points)

L'offre et la demande sont égales à 80 unités pour un prix de 12 euros : c'est l'équilibre du tableau. À 8 euros, la demande dépasse l'offre de 60 unités, ce qui traduit une demande excédentaire. À 14 euros, l'offre dépasse la demande de 50 unités. Dans le modèle, ces déséquilibres exercent des pressions respectivement à la hausse et à la baisse du prix.

Critères de réussite

- Équilibre à 12 euros : 0,5 point.

- Quantité de 80 unités : 0,5 point.

- Excès de demande de 60 unités à 8 euros : 0,5 point.

- Excès d'offre de 50 unités à 14 euros : 0,5 point.

10. Partie 2 : Expliquez le changement de demande et la pression possible sur le prix. Peut-on donner le nouvel équilibre exact ? (2 points)

La préférence nouvelle déplace la demande : à un même prix, davantage d'unités sont désirées. À 12 euros, l'écart de demande est de 110 - 80 = 30 unités. Cela peut exercer une pression à la hausse du prix si les autres conditions restent comparables. Le nouvel équilibre exact ne peut pas être déduit d'un seul point de la nouvelle demande ; il faut connaître l'offre et la demande aux autres prix.

Critères de réussite

- Déplacement de demande à prix inchangé : 0,5 point.

- Écart de 30 unités : 0,5 point.

- Pression sur le prix expliquée : 0,5 point.

- Absence de nouvel équilibre exact justifiée : 0,5 point.

11. Partie 2 : Définissez besoin et capacité de financement. Pourquoi ne faut-il pas les confondre avec le patrimoine total ? (1.5 points)

Un agent présente un besoin de financement lorsque ses ressources propres sur la période ne suffisent pas à financer ses dépenses d'investissement selon le cadre étudié. Une capacité de financement correspond à un excédent mobilisable pour financer d'autres agents. Ce sont des situations de flux ; posséder un patrimoine important ne garantit pas des ressources disponibles immédiatement.

Critères de réussite

- Besoin défini : 0,5 point.

- Capacité définie : 0,5 point.

- Différence entre flux et stock patrimonial : 0,5 point.

12. Partie 2 : Expliquez le financement bancaire indirect et distinguez-le du financement direct sur un marché financier. (1.5 points)

Dans le financement indirect, une banque intervient comme intermédiaire et accorde un crédit selon ses critères et les conditions prévues. Dans le financement direct, l'agent obtient des ressources auprès des apporteurs de capitaux par émission de titres, comme des actions ou obligations. Direct ne signifie pas absence de professionnels de marché ni absence de risque.

Critères de réussite

- Rôle de l'intermédiaire bancaire : 0,5 point.

- Émission de titres et financement direct : 0,5 point.

- Distinction et limite du terme direct : 0,5 point.